

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרן מרים השכל

700/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול מס בגין זקיפה סלולרית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 2(2) –

(1) בכל מקום, המילים "או ברדיו טלפון נייד" – יימחקו ;

(2) אחרי "כהוצאה" יבוא "ולמעט הוצאות שימוש ברדיו טלפון נייד".

דבריו הסבר

בשנים האחרונות גדלה התחרות בשוק הסלולר ומחירי החבילות לצרכן עבור שימוש חודשי מוגדר של דקות שיחה הוזלו באופן משמעותי, בוודאי בהשוואה לשנת 2002, עת הותקנו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב–2002.

כאמור, עם כניסתן של חברות נוספות לשוק הסלולר הישראלי, אנו עדים לירידת מחירים דרסטית שמציעות חברות הסלולר השונות. מאז כניסתן לתוקף של התקנות כאמור, הסכום שבו מחויבים כל העובדים שברשותם מכשיר סלולרי שמעבידם העמיד לרשותם יכול להגיע עד 50 שקלים חדשים לערך מידי חודש.

לפיכך, נוכח התחרות הגואה בענף הסלולר, הופכת אותה הטבת סלולר שניתנת לעובדים על ידי המעבידים ללא כדאית בעליל, ויתרה מכך, לאמצעי נוסף דרכו המדינה יכולה להעשיר את קופתה שלא בצדק.

בשל התקנות, עדיף לעובד לעשות שימוש במכשירו הסלולרי האישי לצורכי עבודתו, כדי להימנע מתשלום מס.

מס זה יוצר פגיעה בתנאי העסקתם של העובדים בכך שהשימוש בטלפון שניתן ממקום העבודה הופך ללא כדאי כלכלית, וכך נאלץ העובד בעל כורחו לוותר על הטבה שמגיעה לו במסגרת עבודתו ועיסוקו. על כן, מוצע לקבוע כי הוצאות עבור מכשיר טלפון סלולרי לעובד יהיו פטורות מהמס הקבוע לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/815/24).

הצעת החוק זוהי לפ/815/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)